

9h45 – 10h15

ATELIER

Atelier Solution 3

# Sécuriser les opérateurs lors du travail en hauteur

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organisme</b>    | Tubasca-Comabi, fabricant français d'équipements d'accès en hauteur     |
| <b>Intervenants</b> | Richard (réfèrent normes) et Cédric, Tubasca-Comabi                     |
| <b>Format</b>       | Environ 45 minutes. Rappel réglementaire puis démonstration de produits |

- **Intérêt pour le cabinet : Modéré.** Présentation commerciale d'un fabricant. Elle reste exploitable sur l'escabeau ou l'échelle comme poste de travail et fournit une grille de questions pour qualifier une chute de hauteur en faute inexcusable.

## Messages clés

- La chute de hauteur est présentée comme le risque le plus mortel après le risque routier (+ de 90 décès par an).
- Le décret de 2004 impose de prioriser la protection collective.
- Échelle, escabeau et marchepied sont des moyens d'accès. Plateforme et échafaudage sont des postes de travail.
- Dès que la tâche n'est plus courte, devient répétitive ou exige les deux mains, il faut passer à un **poste de travail**.
- Normes et labels, comme NF, ne sont pas obligatoires.

## Éléments juridiques

Socle utile : **R4323-63 C. trav.** Il interdit par principe l'escabeau comme poste de travail, cas fréquent dans les dossiers de chute.

### Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Vérfié

Travaux temporaires en hauteur. Codifié aux art. R4323-58 à R4323-90 C. trav. La transcription indique à tort 2004-929.

### Art. R4323-63 C. trav.

Vérfié

Échelles, escabeaux et marchepieds interdits comme poste de travail, sauf impossibilité technique de protection collective, ou risque faible et travaux courts non répétitifs.

### Arrêté du 1er mars 2004, art. 23

Vérfié

Vérification générale périodique tous les 6 mois (appareils motorisés d'élévation de personnes), 3 mois (mus par la force humaine, élevant un poste de travail).

### INRS, échelles et escabeaux

Vérfié - données 2019

En 2019, plus de 16 % des chutes avec incapacité permanente sont des chutes d'échelle ou d'escabeau.

## Pour le cabinet

### Victimes concernées

- Ouvriers du BTP, premier secteur des chutes mortelles.
- Agents de maintenance et des services généraux.
- Commerce, hôtellerie et logistique (mise en rayon).
- Intérimaires et CDD : présomption de faute inexcusable.

### Questions au premier rendez-vous

- 1 Échelle, escabeau, marchepied, plateforme ou échafaudage ?
- 2 Combien de temps durait la tâche ? Était-elle quotidienne ?
- 3 Aviez-vous besoin de vos deux mains ?
- 4 Un équipement plus sûr existait-il dans l'entreprise ?
- 5 Avez-vous été formé au travail en hauteur ?
- 6 Le risque avait-il été signalé par vous, un collègue ou le CSE ?

### Pièces à réclamer

- ☐ Le DUERP et la mention du risque de chute de hauteur.
- ☐ Le registre des vérifications périodiques, si une plateforme élévatrice est en cause.
- ☐ La conformité de l'équipement (NF EN 131 pour les échelles).
- ☐ Les attestations de formation.
- ☐ Les comptes rendus du CSE et toute enquête de l'inspection du travail ou de la Carsat.

### Argument à exploiter

Les Carsat subventionnent en partie, sous conditions, l'achat d'équipements plus sûrs. Des alternatives à l'escabeau existent donc à coût maîtrisé. L'employeur aura du mal à invoquer l'**impossibilité technique** de R4323-63.

**Prescripteurs.** Aucune piste directe. Interlocuteurs pertinents : CSE, CSSCT et services de prévention et de santé au travail.

## Pistes éditoriales

### POST LINKEDIN

#### Un escabeau n'est pas un poste de travail

R4323-63 expliqué au salarié : ce qu'il change après une chute

### ARTICLE JURIDIQUE

#### Chute d'échelle au travail : quand retenir la faute inexcusable ?

Conscience du danger et exceptions de R4323-63

### NEWSLETTER

#### Intérimaire blessé en hauteur

La présomption de faute inexcusable et les questions à se poser

### POST LINKEDIN

#### Chute de faible hauteur, préjudice lourd

Selon l'INRS, un danger sous-estimé. Les séquelles peuvent être graves

## Sources

- Légifrance, Code du travail, art. R4323-58 à R4323-90 [legifrance.gouv.fr](https://legifrance.gouv.fr)
- Légifrance, arrêté du 1er mars 2004, art. 23 [legifrance.gouv.fr](https://legifrance.gouv.fr)

- INRS, risques liés aux chutes de hauteur [inrs.fr](https://inrs.fr)
- INRS, échelles, escabeaux et marchepieds [inrs.fr](https://inrs.fr)